

DIREITOS HUMANOS



DIRETO DO CONCURSO

1. (FADESP/2016/PM-PA/ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR) O Pacto de São José da Costa Rica cria o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e estabelece as funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobre esse tribunal internacional, pode-se afirmar que
 - a. tem sede em São José na Costa Rica e, embora não seja permanente, seus juízes estão à disposição para participar dos períodos de sessões.
 - b. suas sentenças são passíveis de apelação ou outro tipo de recurso para a Corte Internacional de Justiça, conhecida como Corte de Haia.
 - c. poderá exigir a restauração do direito violado, mas não o pagamento de uma indenização, por se tratar de uma corte internacional de direitos humanos.
 - d. a Corte Interamericana de Direitos Humanos poderá adotar medidas provisórias, a fim de evitar danos irreparáveis, desde que solicitadas no início da demanda judicial.



COMENTÁRIO

- b. Não cabe apelação do que a Corte Interamericana decide. A sentença é definitiva e inapelável.
- c. Na grande maioria das vezes, a restauração do dinheiro vem justamente pelo recebimento de uma indenização.
- d. Se houver um perigo de dano irreparável no curso do processo, pode-se pedir a adoção de medidas provisórias.

De acordo com o art. 2º do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sede da Corte será em San José, Costa Rica, e, nos termos do art. 16 do mesmo documento, “os juízes estarão à disposição da Corte e deverão trasladar-se à sede desta ou ao lugar em que realizar suas sessões, quantas vezes e pelo tempo que for necessário, conforme o Regulamento”.

2. (IADES/2021/PM-PA/SOLDADO/FEMININO) No que tange aos direitos civis e políticos reconhecidos pelo Pacto de São José da Costa Rica, um dos principais tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu ao longo da história, assinale a alternativa correta.

ANOTAÇÕES

- a. É obrigatória a expulsão coletiva de todos os estrangeiros residentes no País em virtude de situação de calamidade pública.
- b. É reconhecido o direito de reunião de grupos paramilitares portando armas e munição.
- c. É obrigatória a realização de novo processo pelos mesmos fatos contra um indivíduo absolvido por sentença transitada em julgado.
- d. É direito de toda pessoa sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio país.
- e. É válida a confissão do acusado obtida sob tortura e maus-tratos.

COMENTÁRIO

O Pacto de São José da Costa Rica traz direitos de 1ª geração.

- a. Não existe possibilidade de execução de nenhuma medida compulsória de retirada de estrangeiros de forma coletiva. Cada pessoa é única, portanto, isso deve ser trabalhado de forma individualizada e humanizada.
- b. Não se permite a organização de grupos paramilitares, tampouco a Convenção Americana autoriza guerrilhas. A ideia é a pacificação.
- c. É proibido (*ne bis in idem*). Se a pessoa já foi absolvida por um caso, não pode ser julgada pelo mesmo caso.
- d. Existe a liberdade para sair de qualquer lugar e o direito ao retorno ao próprio país.
- e. Uma confissão obtida sob tortura está condenada em sua origem.

3. (CESPE/2017/CBM-AL/ASPIRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS) Acerca dos direitos humanos, julgue o item subsequente.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz referências expressas apenas aos indivíduos do sexo masculino, razão pela qual se fez necessária a edição de outros instrumentos normativos para garantir os direitos das mulheres e das crianças.

COMENTÁRIO

A Declaração é universal, portanto, não aborda somente homens. Efetivamente, existem instrumentos normativos dedicados às mulheres e crianças, como a Declaração de Pequim. No entanto, ela não traz novos direitos, parte dos mesmos direitos da Declaração e dos pactos. O que se busca através dos instrumentos normativos específicos não é construir novos direitos para esses grupos, mas ampliar as possibilidades de gozo e fruição.

ANOTAÇÕES



10m

Por exemplo, se todos nascemos iguais e ao longo da vida encontramos pessoas que não possuem esses direitos, o que ocorre não é a perda desses, mas a ausência de condições de gozo e fruição.

4. (FADESP/2016/PM-PA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi finalmente adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, marcando uma fase irreversível para os direitos humanos. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que
- a. traz em seu conteúdo dispositivos que contemplam tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo que o primeiro grupo de direitos está acima dos demais.
 - b. possui força jurídica de um tratado e prevê os mecanismos para sua exigibilidade dos direitos, como petições e sanções econômicas.
 - c. demarca *ideais* e princípios que foram consubstanciados nos demais instrumentos internacionais que a seguiram, além de influenciar Constituições e normas infraconstitucionais de diversas nações.
 - d. D) o monitoramento do cumprimento das obrigações contidas nos seus dispositivos é atribuição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

COMENTÁRIO

- a. Os direitos são dispostos em gerações e dimensões por uma questão didática, e não de superioridade.
- b. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi estabelecida como um tratado e não possui essas sanções para forçar o cumprimento de seus preceitos. Em 1948, os Estados saíam de uma guerra, dificilmente eles iriam assumir um compromisso com um tratado que impusesse sanções. Por isso, a ideia era que a Declaração viesse como um conjunto de diretrizes, e que à medida que os anos passassem, os Estados se convencessem da necessidade da observância daqueles preceitos.
- d. Não se trata de um tratado ou convenção, mas de uma declaração, portanto, não precisa ser monitorada.

ANOTAÇÕES

5. (FADESP/2016/PM-PA/ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos mais importantes que inauguram a fase da internacionalização dos direitos humanos. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que
- sua aprovação, em 10 de dezembro de 1948, pela Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, trata-se de uma resposta aos horrores ocorridos na segunda guerra mundial.
 - seu conteúdo versa *igualmente* sobre direitos civis e políticos e ainda sobre direitos econômicos, sociais e culturais.
 - sua aprovação foi feita por todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, possibilitando a instalação de um órgão internacional responsável por monitorar seu cumprimento.
 - seu conteúdo influenciou outras normas, como a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem.

COMENTÁRIO

- A aprovação da Declaração, em 1948, não foi pela Comissão de Direitos Humanos, mas sim pela Assembleia Geral da ONU.
- Ela não foi aprovada por unanimidade, mas por consenso de 48 Estados a favor, nenhum Estado contra e 8 abstenções. Além disso, ela não traz um órgão internacional responsável pelo seu monitoramento.
- A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem é anterior à Declaração Universal.

6. (IADES/2021/PM-PA/ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR) O Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos, constitui um documento jurídico solene, no âmbito internacional, ratificado pelos Estados Americanos no sentido de consolidar, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais em relação ao continente americano. Acerca desse assunto, é correto afirmar que são órgãos competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos estados-partes nessa Convenção a

ANOTAÇÕES

- a. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).
- b. Organização das Nações Unidas (ONU) e a Corte Internacional de Justiça (CIJ).
- b. Organização dos Estados Americanos e a ONU
- c. Corte IDH e a CIJ
- e. União Europeia e a ONU.

COMENTÁRIO

Existe um erro no enunciado da questão, pois ela não é conhecida como Convenção Interamericana, mas Convenção Americana.

- b. Elas fazem parte do sistema internacional, não do sistema regional, representado pela Convenção Americana.
- c. São órgãos de coordenação, não fazem parte do processo de cumprimento dos compromissos.
- d. A CIJ é do sistema internacional.
- e. A União Europeia não tem relação com o sistema interamericano, e a ONU é do sistema internacional.

7. (IADES/2021/PM-PA/SOLDADO FEMININO) Em relação às disposições que regem o direito à integridade previsto no Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa correta.
- a. Os menores de idade devem ser mantidos em cativeiro.
 - b. O tráfico de *mulheres* é proibido em todas as suas formas.
 - c. A escravidão somente será admitida nos casos de dívida civil.
 - d. As pessoas processadas devem ser mantidas na mesma cela em que se encontram os condenados.
 - e. O trabalho forçado, nos países em que é prescrito, deve ser imposto e aplicado pelo agente de segurança pública.

COMENTÁRIO

O art. 5º da Convenção Americana trata do direito à integridade.

ANOTAÇÕES



20m

- c. Observe-se que nem a prisão é admitida em caso de dívida civil, salvo em caso de inadimplimento de pensão alimentícia, quiçá a escravidão. A escravidão não é admitida em hipótese nenhuma, o que é chamado de absolutismo da vedação à escravidão.
- Há também o absolutismo da vedação à tortura.
- d. Condenados e pessoas processadas devem ser separadas.
- e. O trabalho forçado é aplicado pelo Estado, e não pela força privada desse agente. Lembre-se que esse trabalho forçado não é admitido, mas sendo aquele trabalho exigido de pessoas reclusas, no quadro do serviço militar obrigatório ou em caso de calamidade e urgência, ou ainda nas obrigações cívicas normais, não será considerado trabalho escravo.

8. (FADESP/2016/PM-PA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) O Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, cria o chamado Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Sobre isso, pode-se afirmar que
- a. determina que os órgãos de monitoramento do cumprimento das obrigações contidas são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
- b. do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos fazem parte todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos.
- c. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode emitir Opiniões Consultivas, com a finalidade de auxiliar os Estados na interpretação das obrigações previstas no Pacto de São José da Costa Rica.
- d. compete à Corte Interamericana de Direitos Humanos receber e processar as denúncias sobre as violações dos direitos contidos no Pacto de São José da Costa Rica, que são encaminhadas pelos Estados e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

COMENTÁRIO

- a. A Secretaria-Geral não é órgão de monitoramento.
- b. Os Estados membros da OEA não são automaticamente parte da Convenção.
- c. A comissão não é órgão judicante, portanto, não poderá emitir opiniões consultivas. Quem faz isso é a Corte Interamericana.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. a
2. d
3. E
4. c
5. b
6. a
7. b
8. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
